

Exp.Nº: 166565

Fecha: 30/09/2026

INFORME JURIDICO, LEONTINA DEL ROSARIO MEZA CÁCERES.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGIÓN DEL MAULE.

- 1.- Según se ha comprobado con las diligencias e informe técnico acompañado, la solicitud del antecedente se refiere a un inmueble Rural, ubicado en el lugar denominado SANTA TERESA, SITIO 43 (PARTE), Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule, mencionada en el informe jurídico precedente, con una superficie aproximada de 1.020 mt²., cuyos deslindes constan del Plano Nº 07405 - 21242 - S.R.
- 2.- Los títulos y antecedentes acompañados se refieren en forma parcial, al mismo inmueble, el cual se encuentra amparado por Rol Nº 460-425, con un Avalúo Fiscal Total de \$2.414.942.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$821.322.-
- 3.- Que, la solicitante no logra acreditar la posesión material sobre la totalidad de la superficie solicitada ni que esta reúna los requisitos de certeza, continuidad y exclusividad exigidos por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, en relación con el Artículo 4 del mismo cuerpo legal y el Artículo 925 del Código Civil, toda vez que existió una discrepancia entre la superficie indicada en la solicitud, correspondiente a 1.125 mt², y la superficie efectivamente constatada durante la verificación técnica, equivalente a 1.020 mt². En consecuencia, no se acreditó el ejercicio de actos posesorios sobre la diferencia de 105 mt², generándose una indeterminación respecto del inmueble pretendido e impidiendo tener por acreditada la posesión material en los términos y extensión originalmente solicitados.
- 4.- Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se estima que la presente solicitud no debe continuar con su tramitación.

Saluda atentamente a Ud.,

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.